

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4193/2532

นาย เสริม ตักดี ชัยราโพธิ์ กับพวก
นาย นิทัศน์ พรหม ใจ รัก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 290, มาตรา 368, มาตรา 374, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 59, มาตรา 224

โจทก์ทั้งสี่มิได้ร่วมกันฟ้องเรียกร้องให้จำเลยทั้งสี่รับผิดชอบอย่างเจ้าหนี้ร่วม แต่ละคนต่างเรียกร้องให้จำเลยทั้งสี่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่ตนได้รับเท่านั้นแม้จะอาศัยมูลละเมิดเดียวกัน คดีสำหรับโจทก์คนใดจะอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องแยกพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ตามที่โจทก์คนนั้น ๆ เรียกร้อง เมื่อโจทก์ที่ 4 เรียกร้องให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน 9,000 บาท คดีสำหรับโจทก์ที่ 4 จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ดังนั้น แม้จำเลยที่ 4 จะอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ที่ 4 สูงไป และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 4 มีสิทธิฎีกาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 4 สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ อันมีลักษณะเป็นประกันภัยคำจนนั้น มิได้เป็นสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยตกลงกันว่าจะให้บุคคลภายนอกได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ ดังนั้น แม้โจทก์จะไม่เคยแสดงเจตนาแก่ผู้รับประกันภัยว่าจะเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้นก็มีอำนาจฟ้องเรียก

ร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 887 วรรคสอง กรณีจะปรับด้วยมาตรา 374 ไม่ได้ กรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.14 มีข้อความว่า "ข้อสัญญาพิเศษภายใต้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์ แห่งกรมธรรม์หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือข้อ 2.13 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 1.2 เป็นข้อต่อส่วนบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความ รับผิดชอบตามข้อ 2.1(ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือมรณะ) หรือข้อ 2.2(ความรับผิด ต่อผู้โดยสาร)" ดังนั้น จำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยจะเอาเงื่อนไขทั่วไปข้อ 1.8 ที่ว่า "ผู้ เอาประกันภัยมีหน้าที่นำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะ เกิดอุบัติเหตุเคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์" มาต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกเล็กหมายเลข ทะเบียน น-5192 อุบลราชธานี ขณะเกิดอุบัติเหตุมีโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ขับขี่ และโจทก์ ที่ 3 ที่ 4 เป็นผู้นั่งไปกับรถส่วนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารหมายเลข ทะเบียน 10-0458 กรุงเทพมหานคร โดยจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถและนำรถเข้าร่วม ประกอบกิจการกับจำเลยที่ 3 และมีจำเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัยคันดังกล่าว เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2525 รถยนต์บรรทุกเล็กคันหมายเลขทะเบียน น-5192 อุบลราชธานี ได้ชนกับรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10-0458 กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์โดยสารเป็นฝ่ายประมาท โจทก์ที่ 1 เสียหาย 138,000 บาท โจทก์ที่ 2 เสียหาย 61,000 บาท โจทก์ที่ 3 เสียหาย 61,000 บาท และโจทก์ที่

4เสียหาย 9,000 บาท ขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลอนุญาตให้โจทก์ทั้งสี่ถอนฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า เหตุคดีนี้เกิดเพราะโจทก์ที่ 2 ขับรถประมาท โจทก์ทั้งสี่ไม่เคยติดต่oreเรียกร้องจะถือเอาประโยชน์จากกรรมธรรม์ประกันภัย จึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้เอาประกันภัยรายนี้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรรมธรรม์ประกันภัย จำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายไม่มากดังฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันใช้เงิน 120,000 บาท 30,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาทแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตามลำดับพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า... ฯลฯ...อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยประมาทเลนเล่อฝ่ายเดียว ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า โจทก์ทั้งสี่ไม่เคยแสดงเจตนาแก่จำเลยที่ 4 ว่า จะเอาประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 374 จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 4 รับผิดชอบนั้นเห็นว่า

กรรมกรรมประกันภัยที่โจทก์ทั้งสี่นำมาเป็นข้ออ้างให้จำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสี่ เป็นสัญญาประกันภัยซึ่งจำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ อันมีลักษณะเป็นประกันภัยคำจุมิได้เป็นสัญญาประกันภัยซึ่งจำเลยที่ 4 กับผู้เอาประกันภัยตกลงกันว่าจะให้บุคคลภายนอกได้รับประโยชน์ตามกรรมกรรมประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ โจทก์ทั้งสี่ฟ้องเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 4 ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสอง กรณีจะปรับด้วยมาตรา 374 ไม่ได้ ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน...ฯลฯ...และที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติผิดเงื่อนไขทั่วไปตามกรรมกรรมประกันภัยข้อ 1.8 ที่มีข้อความว่า"ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่นำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขับรถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุเคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์"จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสี่นั้น ปราบฎีกาว่ากรรมกรรมประกันภัยข้อ 2.14 มีข้อความว่า"ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรรมกรรมหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือข้อ 2.13 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 1.2 เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อ 2.1 (ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือมรณะ)หรือข้อ 2.2 (ความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร)" ดังนั้น จำเลยที่ 4 จะเอาเงื่อนไขทั่วไปข้อ 1.8 มาต่อสู้โจทก์ทั้งสี่ผู้เป็นบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรรมกรรมประกันภัยไม่ได้ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติผิดเงื่อนไขทั่วไปข้อ 1.8 ดังที่จำเลยที่ 4 อ้างหรือไม่ ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน...ฯลฯ...ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 4 ไม่มีหลักฐานว่าได้เสียค่ารักษาพยาบาลมาแสดงและค่าขาดรายได้จากการทำงานก็เบิกความลอย ๆ โจทก์ที่ 4 จึงไม่ควรได้รับค่าสินไหมทดแทนนั้นเห็นว่า โจทก์ทั้งสี่มิได้

ร่วมกันเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบอย่างเจ้าหนี้ร่วม แต่ละคนต่างเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่ตนได้รับเท่านั้น แม้จะอาศัยมูลละเมิดเดียวกัน คดีสำหรับโจทก์คนใดจะอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องแยกพิจารณาจำนวนทรัพย์สินหรือทุนทรัพย์ที่โจทก์คนนั้น ๆ เรียกร้อง ปรากฏว่าโจทก์ที่ 4 เรียกร้องให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน 9,000 บาท คดีสำหรับโจทก์ที่ 4 จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 ที่อุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ที่ 4 สูงไปก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 4 มีสิทธิฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยฎีกาข้อนี้

พิพากษายืน.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ